سنكتفي بدراسة فرع تامينات الأشخاص وهذا يشمل فرعين هما :
١) تامين الحياة والوفاة. ٢) التامين من الحوادث الشخصية.
وسنقوم بدراسة تامينات الحياة أو الوفاة فقط.

التأمين على الحياة

س / ماهو التأمين على الحياة اوماهو المقصود بالتأمين على الحياة ؟

المقصود بالتأمين على الحياة : هو ذلك النوع الذى يتعهد المؤمن بمقتضاه دفع مبلغ من المال أو معاش الى المستأمن أو المستفيد مدة محددة مقابل قسط أو اقساط اذا تحقق الخطر المتعلق بحياة المستأمن (المؤمن له) أو بموته أو بحياة شخص آخر أو بموته.

- من هذا التعريف يتبين لنا أنه يتضمن أربعة أطراف هي :

١)المؤمن / وهو الذى يتعهد بدفع مبلغ التامين أو دفعات المعاش عند تحقق الخطر المبين بالعقد.

٢) المؤمن له/ وهو المستأمن الذى يتعاقد مع المؤمن ويلتزم بدفع الاقساط المستحقه.

٣) المؤمن عليه / وهو الشخص المؤمن على حياته الذى يصيبه الحادث المؤمن منه عند وقوعه.

٤) المستفيد / وهو الشخص الذى من حقه الحصول على مبلغ التامين أو دفعات المعاش عند تحقق الخطر المؤمن منه

٥)وقد تجتمع الأطراف الثلاثة الأخيرة في شخص واحد فقط خاصة في عقود المعاشات التي يتعاقد عليها المستأمن على حياته ولصالحه. وقد تجتمع هذه الأطراف الثلاثة الأخيرة في شخصين فقط خاصة في عقود التأمين المؤقت التي يجريها المستأمن على حياته لمصلحة شخص آخر . كأن يؤمن شخص على حياته لمدة معينة لمصلحة أولاده، فيكون هنا هو المؤمن عليه ، وأولاده هم المستفيدون .

س/ أذكر الصفات الخاصة بأخطار الحياة أو الوفاة مبينا مدى تأثير كل من تلك الصفات على وثائق تأمين الحياة .

أولا :الصفات الخاصة بأخطار الحياة أو الوفاة

١- الخطر المغطى في تأمين الوفاة هو تاريخ وقوع الوفاة وما يترتب عليه من أنعدام الدخل ، أو البقاء على قيد الحياة في تأمين الحياة مما يترتب عليهما من النقص في القدرة على الكسب .

٢- تتزايد درجة خطورة ظاهرة الوفاة سنه بعد أخرى وذلك لتزايد أحتمالات الوفاة كلما تقدم العمر وبالتالي ترتفع أسعار عقود (القسط الطبيعى) لتأمينات الحياة بالنسبة لشخص واحد سنة بعد أخرى .

٣- أن ناتج تحقق الوفاة خسارة مادية ومعنوية لا يمكن تقويمها بالنقود ولذلك أي قيمة يحددها المستأمن يتم قبولها من قبل المؤمن أو شركة التأمين بشرط ألا تؤثر في مركزها المالى .

٤- ناتج تحقق أخطار الحياة أو الوفاة في أغلب الأحوال خسارة كلية مما يترتب عليه دفع مبلغ التأمين بالكامل .

ثانيا :الصفات الخاصة بوثائق تأمين الحياة أو الوفاة

١-جميع وثائق تأمين الحياة من الوثائق المحددة القيمة (أي قيمة مبلغ التأمين) وبالتالي دفع مبلغ التأمين بالكامل .

٢-مدة التأمين بها قد تقصر أو تطول بحيث قد تغطى مدى الحياة (أقصى سن بجداول الحياة أو الوفاة)

٣- الأقساط المدفوعة أقساط دورية متساوية ، وتتكون من جزئين ، جزء تأميني (مقابل الخطر) وجزء أدخاري تستثمره هيئات التأمين.

وتسدد هذه الأقساط أما مرة واحدة عند التعاقد أو على أقساط سنوية أوشهرية متساوية

٤-يحق للمستأمن الحصول على قيمة التصفية عند الغائه عقد التأمين.

٥-" " الأقتراض بضمان وثيقة التأمين وذلك لتوافر الصفة الأدخارية والأستثمارية بهذه العقود.

٦-لا تخضع عقود تأمين الحياة لكل من ا) مبدأ التعويض (وذلك لأن المستفيد يحصل على مبلغ التأمين بالكامل وذلك لطبيعة الخسارة حيث أنها كلية .

ب) وأيضا مبدأ المشاركة (حيث يحصل المستفيد على جميع مبالغ التأمين من كل المؤمنين

ج) وأيضا مبدأ الحلول (حيث يجمع المستفيد بين مبلغ التأمين من المؤمن ، ومبلغ التعويض من المتسبب في الحادث .

٧- تخضع عقود تأمين الحياة لكل من مبدأ منتهى حسن النية ، ومبدأ المصلحة التأمينية و مبدأ السبب القريب .

الأنواع المختلفة لعقود التأمين على الحياة

يوجد نوعين لعقود التأمين هما : الأول وهو الذى يضمن دفع مبلغ معين من المال والثانى هو الذى يضمن دفع معاش .

والنوع الأول يشتمل على نوعين هما : عقود عادية ، وعقود غير عادية .

وسنقوم بشرح العقود العادية فقط وذلك على النحو التالى :

العقود العادية : التي تضمن دفع مبلغ معين وهذه تغطى ثلاثة أنواع من الأخطار هي : خطر الوفاة، خطر الحياة، خطرالوفاة و الحياة .

أولا :العقود التي تغطى خطر الوفاة هما عقدان عقد تأمين مدى الحياة ، وعقد التأمين المؤقت

أ) عقد تأمين مدى الحياة

س/ عرف عقد تأمين مدى الحياة موضحا أهم خصائصه والصور المختلفة لوثائقه؟

مفهوم هذا العقد : يضمن هذا العقد حصول المستفيد على مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه في أي وقت تحدث فيه الوفاة أو بقائه على قيد الحياة لأقصى سن بجداول الوفيات بشرط قيام المستأمن بسداد الأقساطالمستحقة في مواعيدها .

-أي يستحق مبلغ التأمين في حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة الحكمية (وهى بلوغ المؤمن عليه أقصى سن بجداول الوفيات أي عند سن ٨٥سنة مثلا) .

- أي أن الحماية التأمينية التي يوفرها هذا العقد حماية دائمة .

الخصائص المميزة لهذا العقد : ١) يضمن حماية تأمينية دائمة لهذا فان هذا العقد يبعث الشعور بالأمان والطمأنينة حيث يضمن دفع مبلغ التأمين في اي وقت تحدث فيه الوفاة.

٢) يتكون هذا العقد من جزئين: جزء تأميني يطلق عليه مبلغ الخطر تقل قيمته من سنة لأخرى نتيجة لتزايد قيمة الاحتياطي حتى تصل قيمته الى الصفر في نهاية مدة العقد . وجزء ادخاري أو استثماري يتزايد من سنة لأخرى متمثلا في الأحتياطي الذى يزيد من سنة لأخرى حتى يصل الى ما يعادل مبلغ التأمين في نهاية مدة العقد .

وعلى ذلك فان مبلغ الخطر (الجزء التأميني) = مبلغ التأمين ـ قيمة الأحتياطي =صفر

وهذه المعادلة خاصة بهذا العقد فقط .

٣) هذا الأحتياطي الكبير يعطى للمستأمن عدة حقوق هي : ـ حق الأقتراض بضمان الوثيقة ـ حق الحصول على قيمة تصفية في حالة أنهاء العقد .ـ حق التحويل الى عقد أخر يزيد يزيد فيه الجزء الأستثماري بنسبة أكبر من هذا العقد (مدى الحياة) مثل عقد التأمين المختلط وعقد تأمين معاش.

٤) يناسب هذا العقد الأفراد ذوى الدخول المرتفعة .

الصور المختلفة لوثيقة التأمين مدى الحياة :يمكن تقسيم الوثائق حسب العوامل التالية :

أولا : التقسيم طبقا لطريقة سداد الأقساط : توجد ثلاثة أنواع من الوثائق هي :

(١) وثيقة تأمين مدى الحياة بقسط وحيد : حيث يتم دفع تكلفة العقد مرة واحدة فقط عند التعاقد ، وتستمر الحماية التأمينية حتى تحدث الوفاة واستحقاق مبلغ التأمين.
- وفي حالة الغاء الوثيقة لأي سبب فأن المؤمن يلتزم برد الأقساط التي تخص السنوات المتبقية للمستأمن .
-

(٢) بأقساط محدودة: حيث تسدد تكلفة العقد على أقساط دورية خلال مدة محددة، وتستمر التغطية التأمينية خلال وبعد انتهاء هذه المدة وحتى تحقق الخطر المؤمن ضده، فسداد الأقساط هو الذى يكون محدود.
- وبالطبع فكلما قصرت مدة دفع الأقساط كلما زادت بالتالي قيمة القسط وبالتالي فان قيمة الأحتياطى المتكون سيكون أكبر ويمتد أثر ذلك الى قيم التصفية ،وقيم القروض، فهذه القيم تزيد في حالة دفع أقساط محدودة العدد وتقل بدرجة كبيرة في حالة العقود لمدى الحياة العادى .
- وتصلح هذه الوثيقة للأشخاص الذين يعملون لفترة معينة (حتى سن ٦٠ سنة) ثم يقل دخلهم بعد ذلك ولهذا فأن الأقساط تسدد خلال هذه الفترة أي فترة العمل .

(٣)بأقساط مدى الحياة :حيث تسدد الأقساط مدى الحياة أي طالما كان المؤمن له على قيد الحياة .
- وتكلفة هذا العقد منخفضة لأنها موزعة طول مدة العقد .
- وعيوب هذا العقد : أنه يمثل عبئا كبيرا على عاتق المستأمن خاصة عند بلوغه سن التقاعد وذلك لضرورة دفع الأقساط مدى حياته طالما أنه على قيد الحياة.

ونتيجة لهذا العيب فان :- الكثيرون يلجؤون الى تصفية وثائقهم .
- تخفيض مبلغ التامين حتى يتخلصوا من هذا العبء

التقسيم حسب وقت بداية الحماية التأمينية : ويوجد نوعان من الوثائق وهما :

(1) العقود العاجلة : وهى العقود التي تبدأ فيها التغطية من تاريخ أصدار العقد

(2) العقود الآجلة أو المؤجلة : وهى التي تبدأ فيها التغطية بعد عدد معين من السنوات تلى تاريخ التعاقد هذه الفترة أو المدة يطلق عليها مدة التأجيل حيث أن الحماية التأمينية لا تبدأ الا بعد فترة أو مدة التأجيل . أنما سداد الأقساط فيتم منذ تاريخ أصدار هذا العقد .

ملحوظة قسط التامين للعقد المؤجل يكون أقل من قسط التامين للعقد العاجل ، والسبب في ذلك هو عدم تقديم أي حماية تأمينية خلال مدة التأجيل ، وبالتالى صغر تكلفته .

- ويناسب هذا النوع الشباب حديثى التخرج حتى تبدأ مسئوليتهم العائلية الجديده بعد عدد معين من السنوات .

التقسيم حسب عدد المؤمن عليهم : ويوجد نوعان من الوثائق هي :

(1) وثيقة مدى الحياة على شخص واحد : حيث يستحق مبلغ التامين في أي وقت تحدث فيه الوفاة.

(2) " " " أكثر من شخص : وعادة تصدر لتغطية شخصين تربطهم علاقة قرابة مثل زوج وزوجته أو علاقة عمل مثل الشركاء في شركات تضامن مثلا .

امتحان أعمال سنة للخطر مالتأمين (المحاضرة الخامسة والسادسة) 2021/6

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو غلط (✗) أمام العبارات التالية:

١- يظل قسط التأمين على الحياة ثابتاً ومستمراً طوال مدة العقد بغض النظر عن تغير الظروف.

٢- توجد علاقة عكسية بين معدل الفائدة الفني وقيمة القسط.

٣- في عقد تأمين مدى الحياة أصل وفاة يتم دفع مبلغ التأمين للمستفيد عند وفاة آخر مشترك.

٤- تعمل شركات التأمين على تطبيق قانون الأعداد الكبيرة لضمان جميع المراحل المتبقية من المشتركين.

٥- يتم دفع مبلغ المعاش في عقد معاش مدى الحياة العاجل العادي في نهاية كل سنة بينما يتم دفع المبلغ في عقد معاش مدى الحياة العاجل الفوري في بداية كل سنة.

٦- يطبق مبدأ المقومية في عقود تأمينات الحياة.

٧- في عقد تأمين مدى الحياة العاجل الحماية التأمينية تبدأ بداية التعاقد بينما في عقد التأمين المؤجل تبدأ الحماية التأمينية بعد فترة زمنية التأجيل.

٨- تصدر شركات التأمين أربعة أنواع من عقود دفعات معاش لتلبية احتياجات المتأمن ومن حيث الفترة الزمنية التي تستحق خلالها دفعات المعاش.

٩- لا يفضل الكثيرون شراء التأمين المؤقت بسبب ارتفاع سعره.

١٠- تشترط وثائق التأمين المؤقت المستفاد من القيمة عادة لضمان سداد الديون التي تستحق على أقساط دورية.

السؤال الثاني يعتبر التأمين المؤقت من أهم أنواع عقود التأمين على الحياة ولكن يعتبر أرخص أنواع تأمينات الحياة من حيث مقدار القسط.